



PUTUSAN
Nomor 3352 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. 1. YETTY DESVITA,

2. H. ABDURRAHMAN alias EMAN Bin H. AWALUDIN,
keduanya bertempat tinggal di RT 05, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrian Evendi, S.H., Advokat pada Andrian Evendi & Rekan, berkantor di Jalan Lintas Sumatera, Km. 1, Nomor 3, RT 10, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat II, III;

II. H. ASRUL SANI LINGGA, bertempat tinggal di RT 09, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Rohjadina, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm R.J.D & Partners*, berkantor di Jalan A.H. Nasution Nomor 46, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

Pemohon Kasasi II/Tergugat I;

L a w a n:

1. HAWATI Binti H. ALI HANAFIAH, bertempat tinggal di Jalan Prabu Siliwangi, RT 020, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023



2. **MAZNAH Binti H. ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah, RT 007, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. **NURHAMIMAH Binti H. ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 015, Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
4. **AHMAD MEL Bin H. ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Pulau Melako, RT 005, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
5. **NUR AINI Binti H. ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Jalan Lintas MTS Sarolangun, RT 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
6. **ZAITUN Binti H. ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 014, RW 005, Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi,
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dame Sibarani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Lingkar Barat III, Lrg Sepakat, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Dan:

1. **RAHIMAH Binti AHER KALAM**, bertempat tinggal di RT 05, Kampung Muara Sawah, Kelurahan Dusun Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
2. **Hj. RUKIAH Binti H. AGUS BUSTAMI**, bertempat tinggal di RT 09, Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023



3. **Hj. HALIMAH Binti H. AGUS BUSTAMI**, bertempat tinggal di RT 08, Kampung Masjid, Kabupaten Sarolangun;
4. **Hj. HODIJAH Binti H. AGUS BUSTAMI**, bertempat tinggal di RT 08, Simpang 3 Kabupaten Sarolangun;
5. **ABDUL MAJID Binti H. AGUS BUSTAMI**, bertempat tinggal di RT 09, Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun;
6. **ASPURIAH Binti H. AGUS BUSTAMI**, bertempat tinggal di RT 09, Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun;
7. **MARIAH Binti H. AGUS BUSTAMI**, bertempat tinggal di Kampung Muara Sawah, Kelurahan Dusun Kebun, Kabupaten Sarolangun;
8. **MAIMUNAH Binti H. AGUS BUSTAMI**, bertempat tinggal di RT 09, Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun;
9. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN**, berkantor di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Aurik, S.Kom. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun, berkantor di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah luas $\pm 21.295 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), tanah yang terletak di Pematang Uba RT 07, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Payo Mangkuang Ladang,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Romli/tanah Subki,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Sani dan tanah Nawawi, adalah milik orang tua Penggugat, Hj. Siti Hasanah binti H. Ali Basyir (alm);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyerobot, menghakimi tanah milik orang tua Para Penggugat (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Asrul Sani Lingga, Nomor 132 Tahun 1993, dan Sertifikat atas nama Yetty Desvita Nomor 132 Tahun 1993 tidak sah, batal demi hukum dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun untuk membatalkan kedua sertifikat tersebut;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah seluas $\pm 21.295 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) tanah yang terletak di Pematang Uba, RT 07, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Payo Mangkuang Ladang,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Romli/tanah Subki,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Sani dan tanah Nawawi, untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa beban apapun dan syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp6.000.000.000,00

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam miliar rupiah) secara tanggung renteng dan dibayarkan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IX secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp7.453.250.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tanah seluas $\pm 21.295 \text{ m}^2 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}7.453.250.000,00$ (tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IX secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat IX lalai dalam memenuhi isi penetapan dan putusan;
9. Menyatakan penetapan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di atas tanah yang disengketakan luas $\pm 21.295 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Payo Mangkuang Ladang,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Romli/tanah Subki,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Sani dan tanah Nawawi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IX untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang kewenangan absolut;
- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Srl, tanggal 27 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah luas 18.660 m² (delapan belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi), tanah yang terletak di Pematang Uba, RT 07, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Payo Mangkuang Ladang,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Romli/tanah Subki,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Sani dan tanah Nawawi, adalah milik orang tua Penggugat, Hj. Siti Hasanah Binti H. Ali Basyir (alm);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyerobot tanah milik orang tua Para Penggugat (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Asrul Sani Lingga, Nomor 132 Tahun 1993 tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang memperoleh hak dari tanah seluas 18.660 m² (delapan belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi) tanah yang terletak di Pematang Uba, RT 07, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Payo Mangkuang Ladang,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Romli/tanah Subki,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Sani dan tanah Nawawi, untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.012.000,00 (enam juta dua belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT JMB, tanggal 16 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding III/Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding I s/d VI/Pembanding I s/d VI semula Penggugat I s/d VI (Para Penggugat);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Srl, tanggal 27 Desember 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah luas 18.660 m² (delapan belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi), tanah yang terletak di Pematang Uba, RT 07, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Payo Mangkuang Ladang,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Romli/tanah Subki,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Sani dan tanah Nawawi,adalah milik orang tua Penggugat, Hj. Siti Hasanah binti H. Ali Basyir (alm);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyerobot tanah milik orang tua Para Penggugat (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Asrul Sani Lingga, Nomor 132 Tahun 1993 tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memperoleh hak dari tanah seluas 18.660 m² (delapan belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi) tanah yang terletak di Pematang Uba, RT 07, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Payo Mangkuang Ladang,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Romli/tanah Subki,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Sani dan tanah Nawawi, untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding III/Terbanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 16 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Srl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 16 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Srl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II dan Tergugat III meminta agar:

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III/dahulunya Tergugat II dan Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Srl dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 21/Pdt.G/2023/PT JMB;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
- Menolak eksepsi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023



2. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II/Tergugat I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 21/PDT/2023/PT JMB, tanggal 16 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Srl, tanggal 27 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I sampai VI semula Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Termohon Kasasi I sampai VI semula Para Penggugat seluas $\pm 21.295 \text{ m}^2$ adalah sah secara hukum tanah milik Pemohon Kasasi semula Tergugat I sebagaimana telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 132 atas nama Asrul Sani Lingga;
3. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 132 atas nama Asrul Sani Lingga adalah bukti kepemilikan tanah dari Pemohon Kasasi (Asrul Sani Lingga);
4. Menghukum Termohon Kasasi I sampai VI semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2023 dan 10 April 2023 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanah objek sengketa adalah miliknya, sedangkan Tergugat I dapat membuktikan objek sengketa sebagai miliknya yang diperoleh dengan membeli dari Agus Bustami berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593.3/55/SRL/1992 yang dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 132 Tahun 1993 atas nama Asrul Sani Lingga (Tergugat I);
- Bahwa kemudian tanah yang telah bersertifikat tersebut oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II di hadapan PPAT (Camat) dengan Akta Jual Beli Nomor 395/PPAT/2011, tanggal 16 Agustus 2012 dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I telah berubah menjadi atas nama Tergugat II;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I secara terus menerus sejak dibelinya tahun 1992 sampai dijual kepada Tergugat II tahun 2012 dan sebaliknya Penggugat tidak menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: YETTY DESVITA, dan kawan dan Pemohon Kasasi II: H. ASRUL SANI LINGGA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 21/PDT/2023/PT JMB, tanggal 16 Maret 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Srl, tanggal 27 Desember 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **YETTY DESVITA** dan 2. **H. ABDURRAHMAN alias EMAN Bin H. AWALUDIN**, dan Pemohon Kasasi II: **H. ASRUL SANI LINGGA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 21/PDT/2023/PT JMB, tanggal 16 Maret 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Srl, tanggal 27 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3352 K/Pdt/2023